CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO PERSONAL CON NOMBRE COMERCIAL 'CRÉDITO PERSONAL FORTE' (EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO") QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE PROSPERARE FORTE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. (EN LO SUCESIVO EL "ACREDITANTE"), Y POR LA OTRA PARTE _____ (EN LO SUCESIVO EL "ACREDITADO"); A QUIENES DE MANERA CONJUNTA Y EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ LAS "PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara el ACREDITANTE por conducto de su representante legal, que:

a) Es una persona moral legalmente constituida, según consta en la escritura pública número 19,853 de fecha 14 de marzo de 2025, otorgada ante la fe del licenciado José Manuel Gómez Del Campo Gurza, titular de la Notaría Pública número 149 de Metepec, Estado de México, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Estado de México, mediante folio mercantil número 2025035923 en fecha 23 de mayo de 2025 y su clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es PFO250314ML6.

b) Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con la celebración de este Contrato, el correspondiente a su domicilio fiscal que se encuentra ubicado en: Calle Lote 1 Manzana D sin Número, Colonia Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México C.P. 50233, y que su página de internet es: www.prosperareforte.mx

c) En términos de lo previsto por el artículo 87-J de la *Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito* vigente, informa que para su constitución y operación como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple No Regulada, no requiere de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y está sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en lo sucesivo "CNBV"), únicamente para los efectos del artículo 56 de la *Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito*.

d) Se formulan las siguientes indicaciones en favor del ACREDITADO: **(i)** Al momento de celebrarse este Contrato, se le hace entrega de un ejemplar de este, así como todos sus Anexos, mismos que consisten en: *Carátula del Contrato de Adhesión*, *Anexo de Disposiciones Legales*, *Tabla de Amortización*, *Aviso de Privacidad* y la *Consulta de Reporte de Crédito*. **(ii)** La *Carátula del Contrato de Adhesión* que se entrega al momento de formalizarse este acuerdo de voluntades, forma parte integrante de este Contrato. **(iii)** Al momento de la celebración de la operación del Crédito (término que se define más adelante) se entrega la *Tabla de Amortización*, misma que cumple con las características señaladas en el artículo 11 de las *Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas*. **(iv)** El *formato de Contrato de Adhesión*, así como el *Anexo de Disposiciones Legales* que se encuentren vigentes, podrán consultarse en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA) a cargo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (en lo sucesivo "CONDUSEF"), mismos que de igual forma estarán siempre disponibles en las oficinas y sucursales del ACREDITANTE para consulta por parte del ACREDITADO.

e) Es su voluntad celebrar este Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo.

II. Declara el ACREDITADO por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad, que:

a) Es una persona física, mayor de edad, con plena capacidad legal de goce y ejercicio suficientes para comparecer y obligarse bajo los términos y condiciones de este Contrato, su correspondiente celebración, firma y formalización, en el entendido a que previamente ha solicitado al ACREDITANTE el otorgamiento de un crédito personal en pesos mexicanos, moneda nacional, moneda de curso en los Estados Unidos Mexicanos.

b) Manifiesta que los datos personales que proporcionó y que se encuentran detallados en la *Carátula del Contrato de Adhesión* y/o la demás información y la documentación proporcionada y relacionada con el otorgamiento del Crédito, son veraces y reflejan su situación patrimonial, financiera, contable, legal y administrativa, la cual sirvió de base para la autorización del Crédito y la celebración de este Contrato, misma que no ha sufrido modificación alguna a la fecha de celebración de este Contrato.

c) Los recursos con los cuales liquidará el Importe del Crédito (término que se define más adelante) y su procedencia, son propios, de origen lícito, y producto de su actividad comercial, mercantil, profesional y/o laboral lícitas.

d) Reconoce y manifiesta que, previamente a la celebración de este Contrato, el ACREDITANTE le ha informado sobre el contenido y alcances legales de este Contrato y sus Anexos, mismos que han sido expresamente señalados en el inciso **d)** de las Declaraciones del ACREDITANTE, así como los Intereses y en caso de estar expresamente pactadas en este Contrato y en la *Carátula del Contrato de Adhesión*, las Comisiones previstas en el producto financiero objeto de este Contrato, así como los hechos que en su caso materializarán su cobro al ACREDITADO, así como, el **COSTO ANUAL TOTAL (en lo sucesivo "C.A.T."), mismo que equivale al __._% [cantidad con letra por ciento]** y que se define como: *"El costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos"*.

e) Previo a la celebración de este Contrato, a través del documento denominado *Consulta de Reporte de Crédito*, el ACREDITANTE solicitó al ACREDITADO su consentimiento expreso para realizar la consulta de su historial crediticio ante una Sociedad de Información Crediticia y determinar la procedencia del otorgamiento del Crédito objeto de este Contrato.

f) El ACREDITANTE, previamente a la celebración del Contrato, ha puesto a su disposición el *Aviso de Privacidad*, a través del cual tuvo conocimiento del tratamiento de sus datos personales, habiéndose recabado por parte del ACREDITANTE el consentimiento aplicable de manera oportuna y previa a poder conocer/tratar sus datos personales para los efectos del otorgamiento del Crédito.

g) Es su voluntad celebrar este Contrato de conformidad con los términos y condiciones aquí establecidos.

En virtud de lo anteriormente declarado, las PARTES convienen en sujetarse al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. – OBJETO DEL CONTRATO. El ACREDITANTE otorga a favor del ACREDITADO un crédito personal con nombre comercial "Crédito Personal Forte" (en lo sucesivo el "Crédito") por la cantidad de $_____ M.N. [cantidad con letra XX/100 de Pesos Moneda Nacional] (en adelante el "Importe del Crédito"), mismo que el ACREDITADO en este acto reconoce haber solicitado y acepta su otorgamiento por parte del ACREDITANTE.

Lo anterior, en el entendido que el ACREDITADO en este acto se obliga a restituir el Importe del Crédito en los términos y condiciones que se establecen en este Contrato y que en el Importe del Crédito no están incluidos los Intereses que se originen con motivo de su otorgamiento.

Pagaré: El ACREDITADO al momento de ser dispuesto el Crédito objeto de este Contrato, suscribirá un Pagaré en favor del ACREDITANTE, mediante el cual se garantizará el Importe del Crédito y el cual deberá reunir los requisitos y condiciones a que se refiere el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

SEGUNDA. – MEDIO DE DISPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CRÉDITO. El ACREDITADO reconoce y acepta que el Importe del Crédito se dispondrá en una sola exhibición y el único medio de disposición aplicable a este producto de Crédito, es la transferencia bancaria efectuada a la cuenta bancaria que para tales efectos indique el ACREDITADO (en lo sucesivo la "Cuenta de Disposición del Crédito") a través del formato denominado *Orden de Disposición*, mismo que forma parte de este Contrato como Anexo. El ACREDITADO podrá disponer libremente del Importe del Crédito que se le otorgue ya que no tiene destino específico, siempre y cuando este sea destinado para fines lícitos en todo momento.

Por lo anterior, se informa al ACREDITADO que, al momento de formalizar y suscribir la *Orden de Disposición*, estará instruyendo al ACREDITANTE a realizar la transferencia del Importe del Crédito en una sola exhibición a la Cuenta de Disposición del Crédito, fungiendo el comprobante de dicha transferencia bancaria como el recibo más amplio y eficaz que conforme a derecho procede respecto de la efectiva disposición y recepción del Importe del Crédito por parte del ACREDITADO.

TERCERA. – INTERESES. El ACREDITADO reconoce y acepta plenamente, la legitimidad del cobro de los siguientes Intereses por parte del ACREDITANTE:

INTERESES ORDINARIOS: El ACREDITADO se obliga a pagar al ACREDITANTE sin necesidad de formalidad o requerimiento legal, Intereses Ordinarios que se devengarán a partir de la fecha de suscripción de este Contrato y hasta la fecha de su vencimiento final, a una **Tasa de Interés Ordinaria anual fija simple del __.__% [_____ por ciento]**; se tomará como base para su cálculo el método de saldos insolutos.

Metodología de cálculo de Intereses Ordinarios: El cálculo de los Intereses Ordinarios de cada periodo se efectuará de conformidad con lo siguiente: **1)** la tasa de Interés Ordinaria anual fija simple señalada en el párrafo inmediato que antecede, se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) días naturales, y **2)** el resultado se multiplicará por el número de los días naturales que integren el periodo de pago de Intereses Ordinarios de que se trate y **3)** la tasa resultante se multiplicará por el saldo insoluto del Crédito y **4)** el producto obtenido será la cantidad que por concepto de Intereses Ordinarios deberá pagar el ACREDITADO al ACREDITANTE en cada una de las respectivas fechas de pago de Intereses.

El ACREDITANTE hace del conocimiento del ACREDITADO que las fechas para el cálculo de Intereses Ordinarios corresponderán a las fechas de corte y podrán consultarse en el *Estado de Cuenta* y deberán pagarse en las mismas fechas en que se efectúen las amortizaciones de capital. El pago de los Intereses Ordinarios no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por periodos vencidos.

INTERESES MORATORIOS: El ACREDITADO acepta que en caso de que no pague puntualmente las amortizaciones derivadas del Crédito convenido, en las fechas de pago establecidas en la *Tabla de Amortización* anexa a este Contrato, ello causará Intereses Moratorios sobre saldos vencidos y no pagados desde la fecha en que se materialice el incumplimiento hasta la fecha en que se paguen totalmente y serán calculados con base en una **Tasa de Interés Moratoria anual fija simple del __.__% [_____ por ciento]**.

Metodología de cálculo de los Intereses Moratorios: El cálculo de los Intereses Moratorios de cada periodo se efectuará de conformidad con lo siguiente: **1)** la tasa de Interés Moratoria anual fija simple señalada en el párrafo inmediato que antecede, se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) días naturales, **2)** el resultado se multiplicará por los días naturales de incumplimiento hasta la fecha de su pago total, **3)** la tasa resultante se multiplicará por el monto de capital vencido del Crédito en el periodo correspondiente y **4)** el producto obtenido será la cantidad que por concepto de Interés Moratorio deberá pagar el ACREDITADO al ACREDITANTE en la fecha del pago total del incumplimiento.

El ACREDITANTE hace del conocimiento del ACREDITADO que las fechas para el cálculo de Intereses Moratorios corresponderán a las fechas de corte y podrán consultarse en el *Estado de Cuenta* correspondiente. Para efectos de este Contrato, la fecha de corte es la que se indica en la *Carátula del Contrato de Adhesión*.

CUARTA. – COMISIONES. El ACREDITANTE cobrará una Comisión por Apertura o Contratación del Crédito al ACREDITADO, misma que será cobrada por una sola ocasión y pagadera en una sola exhibición, por la cantidad equivalente al **_._% [_____ por ciento] sobre el Importe del Crédito**, más el impuesto al valor agregado (I.V.A.). misma que será restada del Importe del Crédito a disponer por parte del ACREDITADO.

Metodología de cálculo de la Comisión por Apertura o Contratación: Se calculará multiplicado el Importe del Crédito, por el porcentaje al que se hace referencia en el párrafo inmediato que antecede, a cuyo resultado deberá agregársele el impuesto al valor agregado (I.V.A.) que corresponda.

Con base a lo establecido en el artículo 18 de las *Disposiciones de Carácter General en materia de Transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas*, no se podrán establecer nuevas Comisiones, ni incrementar su monto, ni modificar las tasas de Interés pactadas en este Contrato, salvo en el caso de reestructuración previo consentimiento expreso del ACREDITADO.

QUINTA. – LUGAR Y FORMA DE PAGO. El ACREDITADO reconoce y acepta que estará obligado a realizar los pagos correspondientes a cada uno de los periodos de pago y en las fechas límite de pago que se encuentran establecidos en la *Tabla de Amortización* mediante cheque o transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el ACREDITANTE le haya proporcionado para tales efectos.

El ACREDITADO se obliga, sin distinción del método de pago que elija, a pagar al ACREDITANTE el Importe del Crédito que incluye el capital, así como los Intereses Ordinarios y en caso de resultar aplicable, los Intereses Moratorios que estuvieran pendientes de pago o en su caso la(s) Comisión(es) que estuvieran pendientes de pago.

Se hace del conocimiento del ACREDITADO que, cuando la fecha límite de pago sea en un día inhábil, se recorrerá al siguiente día hábil, sin que proceda el cobro de Comisiones ni Intereses Moratorios; se entenderán por días inhábiles, los días dispuestos por la CNBV para cerrar operaciones en términos del artículo 70 de la *Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito*.

Los pagos se harán en depósito o transferencia electrónica a la cuenta número _____ con CLABE número_____, Banco _____, a nombre de Prosperare Forte, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

SEXTA. – APLICACIÓN DE PAGOS. Los pagos se aplicarán en el siguiente orden de prelación a: **(i)** impuestos y en su caso, falta de pago de la(s) Comisión(es) pactada(s) en este Contrato; **(ii)** Intereses Moratorios que en su caso se hubieran generados en términos de lo previsto en este Contrato; **(iii)** Intereses Ordinarios del periodo vigente que corresponda y **(iv)** capital.

SÉPTIMA. – PAGOS ANTICIPADOS Y PAGOS ADELANTADOS. El ACREDITANTE está obligado a aceptar pagos anticipados, parciales o totales de los créditos menores al equivalente a 900,000 Unidades de Inversión (UDIS), siempre que el ACREDITADO lo solicite, y a la fecha de la solicitud, esté al corriente en los pagos exigibles de conformidad con este Contrato y que el importe del pago anticipado sea por una cantidad igual o mayor al pago que deba realizarse en el periodo correspondiente. Lo anterior, en el entendido de que el hecho que anticipe pagos parciales no le exime de la obligación de efectuar los pagos subsecuentes en las fechas y términos previstos en este Contrato.

Cuando el ACREDITADO solicite efectuar pagos anticipados, el ACREDITANTE deberá informarle el saldo insoluto, información que deberá darse por escrito si el pago anticipado se efectúa en el domicilio del ACREDITANTE o en alguna de sus sucursales, y en caso de realizarse por cualquier otro medio que al efecto se pacte, se informará por escrito a través del siguiente *Estado de Cuenta*. En todo caso, el ACREDITANTE hará entrega de un comprobante de pago correspondiente al pago anticipado.

Los pagos que realice el ACREDITADO antes de la fecha en que sean exigibles, se considerarán como pagos anticipados y no pagos adelantados. El ACREDITANTE aplicará los pagos anticipados en forma exclusiva al saldo insoluto del capital.

Cuando el importe de los pagos anticipados no fuere suficiente para amortizar el saldo insoluto en su totalidad, el ACREDITANTE los aplicará al saldo insoluto en su totalidad, por lo que deberá reducir el monto de los pagos periódicos pendientes, salvo cuando se pacte con el ACREDITADO que se disminuya el número de pagos a realizar y proporcionará al ACREDITADO una nueva *Tabla de Amortización* que reflejará la aplicación de dichos pagos, así como la actualización del nuevo saldo insoluto, en el entendido que en esos casos, los Intereses por devengar se calcularán con base en el nuevo saldo insoluto; la referida *Tabla de Amortización* se podrá a disposición del ACREDITADO junto con el siguiente *Estado de Cuenta* que corresponda. Cada vez que el ACREDITADO efectúe un pago anticipado, el ACREDITANTE deberá entregarle un comprobante de dicho pago.

En caso de que el ACREDITADO pague un importe igual al saldo insoluto, el ACREDITANTE, además del comprobante del pago, deberá entregar o mantener a disposición del ACREDITADO, el *Estado de Cuenta* o constancia en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de este Contrato, dentro de 10 (diez) días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte.

Igualmente, deberá entregar el saldo a favor, en su caso, en la fecha en que se dé por terminada la operación o al no haber acudido el ACREDITADO a la sucursal u oficina del ACREDITANTE, informarle que se encuentra a su disposición y determinarle la forma cómo le puede ser devuelto.

Se hace del conocimiento del ACREDITADO que cada vez que el ACREDITANTE reciba un pago anticipado, se le entregará la *Tabla de Amortización* que corresponda, misma que le será entregada por escrito, o si así lo prefiere el ACREDITADO, podrá ser enviada por el medio a través del cual se le entrega el *Estado de Cuenta*.

Cuando el ACREDITADO así lo solicite, el ACREDITANTE podrá recibir pagos adelantados, los cuales se entenderán como aquellos que, aun no siendo exigibles, sea voluntad del ACREDITADO que éstos sean aplicados a cubrir pagos periódicos inmediatos siguientes del Crédito.

Cuando el ACREDITADO realice un pago y el importe del pago sea superior al que deba cubrirse en el periodo correspondiente, con la intención de efectuar un pago adelantado, el ACREDITANTE deberá obtener por escrito con firma autógrafa la aceptación del ACREDITADO incluyendo a la letra, la leyenda siguiente: *"El usuario autoriza que los recursos que se entregan en exceso a sus obligaciones exigibles, no se apliquen para pagos anticipados del principal, sino que se utilicen para cubrir por adelantado los pagos periódicos del Crédito inmediatos siguientes."* y se entregará el recibo correspondiente del pago. Cuando el ACREDITANTE reciba un pago aun no exigible del periodo o importes inferiores, no se solicitará el escrito en cuestión.

NOVENA. – ACREDITACIÓN DE PAGOS. Los pagos periódicos que realice el ACREDITADO respecto del saldo insoluto del Importe del Crédito, serán acreditados de acuerdo con lo siguiente:

a. **Efectivo. –** No aplica este medio de pago en el producto que nos ocupa.

b. Cheques. – Si los pagos se realizan mediante la entrega de cheques, se acreditarán a más tardar el día hábil siguiente si el pago se hace antes de las 16:00 horas, o a más tardar el segundo día hábil siguiente si el pago se hace después de las 16:00 horas. En el entendido a que no se cobrarán Comisiones en caso de que los cheques para abono en cuenta sean devueltos o rechazados sus correspondientes pagos por parte del banco librador.

c. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). – Si los pagos se realizan a través del SPEI, se acreditarán el mismo día hábil en que se ordenen las transferencias.

d. Sistema de Transferencias Electrónicas. – Si los pagos se realizan a través del Sistema de Transferencias Electrónicas, se acreditarán a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se ordenen las transferencias.

DÉCIMA. – CONSULTAS DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS. Para la atención de cualquier tipo de consultas de saldos, aclaraciones, transacciones y movimientos del Crédito e información en general, el ACREDITADO deberá recurrir a la UNE del ACREDITANTE mediante escrito, correo electrónico, o cualquier otro medio por el que se puede comprobar fehacientemente su recepción y que contenga los siguientes datos: **(i)** nombre completo del ACREDITADO, **(ii)** número telefónico y **(iii)** número del Contrato. Lo anterior debiendo acreditar su personalidad, identificándose plenamente mediante una copia simple de la identificación oficial vigente y con fotografía. En caso de que las consultas de saldos y movimientos se realicen vía telefónica o por correo electrónico, para efectos de su identificación, el ACREDITADO deberá proporcionar el número de su Crédito, así como su fecha de nacimiento o cualquier otro dato que lo identifique plenamente.

DÉCIMA PRIMERA. – VIGENCIA DEL CONTRATO Y DERECHO DE CANCELACIÓN. Las PARTES acuerdan que este Contrato tendrá una vigencia de **___ [cantidad con letra]** meses contados a partir de la fecha de su celebración, misma que es improrrogable.

Sin perjuicio de lo anterior, las PARTES acuerdan que este Contrato permanecerá vigente mientras exista algún adeudo, saldo pendiente de pago u obligación pendiente de cubrir a cargo del ACREDITADO; es decir el Contrato seguirá surtiendo efectos legales con todo su valor y fuerza legal hasta que dicho cumplimiento haya sido totalmente subsanado por él mismo o por cualquier tercero con interés jurídico, pudiendo ejercitar el ACREDITANTE las acciones legales pertinentes para exigir al ACREDITADO el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones señaladas en este Contrato.

Asimismo, las PARTES convienen que, para el caso en que el ACREDITADO liquide en su totalidad el Importe del Crédito, así como las Comisiones, de ser aplicables estas, e Intereses correspondientes antes del plazo fijado para ello; el Contrato también dejará de surtir efectos legales entre las PARTES y el ACREDITANTE pondrá a disposición del ACREDITADO, un documento que ampare el finiquito de la operación del Crédito.

El ACREDITADO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 Bis 1 de la *Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros*, contará con un periodo de gracia de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma de este Contrato para cancelarlo, sin responsabilidad alguna para el ACREDITADO, en cuyo caso, el ACREDITANTE no podrá cobrar Comisión, Interés o penalización alguna; lo anterior, siempre y cuando el ACREDITADO no haya dispuesto ya sea de manera parcial o total del Crédito otorgado.

DÉCIMA SEGUNDA. – MODIFICACIONES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de las *Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas*, las PARTES acuerdan que en caso de que el ACREDITANTE desee modificar los términos y condiciones de este Contrato, deberá notificar por escrito mediante servicio de mensajería con acuse de recibo en el domicilio del ACREDITADO con una anticipación de por lo menos 30 (treinta) días naturales a la fecha en que se pretenda que entren en vigor las modificaciones propuestas por el ACREDITANTE, informando claramente los términos y condiciones que serían modificados y las consecuencias de dichas modificaciones.

En caso de que el ACREDITADO no esté de acuerdo con las modificaciones propuestas por el ACREDITANTE al contenido y términos de este Contrato, podrá solicitar la terminación anticipada del Contrato dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones originalmente pactadas, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término del plazo otorgado para el pago del Crédito, sin que el ACREDITANTE pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Con la finalidad de dar certeza jurídica y favorecer la transparencia en beneficio del ACREDITADO, se hace de su conocimiento que cualquier aviso de modificación de este Contrato contendrá la denominación social y logotipo del ACREDITANTE; nombre del producto financiero objeto de este Contrato; datos de contacto completos de su UNE; un resumen de todas las modificaciones; fecha a partir de la cual entrarán en vigor las modificaciones del Contrato, así como le recordará el derecho que le corresponde para dar por terminado el Contrato de manera anticipada en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones de mérito.

Lo anterior, en el entendido que no podrán establecerse nuevas Comisiones, incrementar el monto de las Comisiones ni modificarse las tasas de Interés previstas en el Contrato, salvo en casos de reestructura y previo consentimiento expreso del ACREDITADO.

Las PARTES acuerdan que las modificaciones entrarán en vigor en el plazo indicado en esta Cláusula por lo que, de no existir objeción por parte del ACREDITADO, las PARTES se sujetarán a los términos y condiciones expresados en dichas modificaciones.

DÉCIMA TERCERA. – TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. El ACREDITADO podrá solicitar en todo momento y por escrito con firma autógrafa, en cualquier sucursal u oficina del ACREDITANTE o a través de correo electrónico, la terminación anticipada de este Contrato, debiendo cubrir para ello, el monto total del adeudo del Crédito de manera inmediata hasta la fecha en que realice el pago, previa solicitud de terminación en la cual deberá exponer de manera detallada los motivos por los cuales ha tomado dicha decisión; por su parte el ACREDITANTE le proporcionará acuse de recibo y clave de confirmación o número de folio y se cerciorará de la autenticidad y veracidad de la identidad del ACREDITADO que formule la solicitud de terminación respectiva, confirmado sus datos personales vía telefónica, o cualquier otro medio pactado y podrá requerir que se adjunte copia simple de su identificación oficial.

El ACREDITANTE dará por terminado el Contrato a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que reciba la solicitud si no existen adeudos. De lo contrario, el ACREDITANTE, comunicará al ACREDITADO, a más tardar el día hábil siguiente al de la recepción de la solicitud, el importe de los adeudos y dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al de la recepción de la solicitud, pondrá a su disposición dicho dato a determinada fecha, en una carta de liquidación, en la sucursal elegida por el ACREDITADO, y una vez liquidados los adeudos se dará por terminado el Contrato.

Una vez realizado el pago de los adeudos, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al mismo, el ACREDITANTE pondrá a disposición del ACREDITADO, un Estado de Cuenta o documento donde se dé la constancia del fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos.

En caso de que el ACREDITADO tenga un saldo a favor, el ACREDITANTE le notificará al ACREDITADO a más tardar al día hábil siguiente, el saldo a favor, en su caso, y el número de orden de pago para su cobro en la fecha en que acuerden las PARTES.

En caso de que el ACREDITADO no solicite al ACREDITANTE la terminación anticipada del Contrato y realice el pago de la totalidad del Crédito otorgado, así como de las demás cantidades pactadas en este Contrato, el ACREDITANTE entregará o mantendrá a disposición del ACREDITADO, el Estado de Cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de los 10 (diez) días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte.

En caso de terminación anticipada del Contrato, el ACREDITANTE se abstendrá de condicionar la terminación del Contrato a cualquier otro acto no previsto en el mismo, así como a cobrar al ACREDITADO Comisión o penalización alguna por esta circunstancia. Así mismo, una vez terminado este Contrato, el ACREDITANTE reportará a las Sociedades de Información Crediticia que la cuenta está cerrada y sin adeudos de conformidad con lo previsto en el Artículo 20, fracción IV de las *Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas* y se cancelará el cobro de los productos o servicios asociados.

DÉCIMA CUARTA. – TERMINACIÓN POR CONDUCTO DE OTRA ENTIDAD FINANCIERA. El ACREDITADO podrá convenir por escrito la terminación de este Contrato, por conducto de otra entidad financiera que se denominará receptora, y la cual, en caso de ser procedente debe abrir una cuenta a nombre del ACREDITADO y comunicará al ACREDITANTE su compromiso sobre la veracidad y legitimidad de la instrucción de terminación por parte del ACREDITADO. La entidad financiera receptora liquidará al ACREDITANTE el adeudo total del ACREDITADO, convirtiéndose en acreedora de esta por el importe correspondiente, y llevará a cabo los trámites respectivos, bajo su responsabilidad y sin cobro de Comisión alguna por tales gestiones. Una vez abierta la nueva cuenta, la entidad financiera receptora debe entregar al ACREDITADO el contrato de adhesión, carátula y estado de cuenta que corresponda y confirmarle el pago y cancelación de las operaciones con el ACREDITANTE.

La entidad financiera receptora, cuando ofrezca estos servicios, deberá recibir por escrito en su domicilio y/o en sus sucursales, la solicitud de terminación de este Crédito que el ACREDITADO desee realizar con el ACREDITANTE. Los documentos originales donde consta la manifestación de la voluntad del ACREDITADO para dar por terminada la relación contractual con el ACREDITANTE, deben ser conservados por la entidad financiera receptora como evidencia en su expediente, en el que conste el mecanismo de verificación de identidad utilizado. Lo anterior, sin perjuicio de hacer del conocimiento del ACREDITADO que, en todo caso, la entidad financiera receptora estará obligada a dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 26 de las *Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia, aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas*.

En caso de la terminación de este Contrato que el ACREDITADO solicite por conducto de la entidad financiera receptora, se hace de su conocimiento que el ACREDITANTE deberá: **(i)** requerir al ACREDITADO confirmación de haber solicitado a la entidad financiera receptora el servicio de cancelación y transferencia de recursos a través de los datos de localización convenidos en este Contrato; **(ii)** dar a conocer a la entidad financiera receptora, la información respecto al saldo y aquella que resulte necesaria para la

terminación de la operación solicitada por el ACREDITADO; y **(iii)** en el movimiento de recursos entre el ACREDITANTE y la entidad financiera receptora, la operación de cargo en una entidad y abono en la otra deberá realizarse con la misma fecha valor, considerando que para tales efectos el ACREDITANTE deberá renunciar a sus derechos de cobro remanente, que pudieran subsistir después del momento de la cancelación.

DÉCIMA QUINTA. – VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CONTRATO. Las PARTES convienen que el ACREDITANTE podrá dar por vencido anticipadamente este Contrato y solicitar el pago del saldo insoluto del Crédito que corresponda, previa notificación que el ACREDITANTE realice al ACREDITADO, en el caso que acontezca cualquiera de los supuestos que se establecen a continuación:

a) Por falta de pago de uno o más pagos periódicos de conformidad con lo establecido en la *Tabla de Amortización* vigente.
b) Por incumplimiento por parte del ACREDITADO a las obligaciones previstas en este Contrato y aquí contratadas.
c) En caso de que alguna de las Declaraciones que corresponden al ACREDITADO o, la información y/o documentación proporcionada por el ACREDITADO para el otorgamiento del Crédito, resultare ser falsa.
d) Se identificare que el Importe del Crédito se hubiere destinado a actividades ilícitas.

El ACREDITANTE notificará por escrito al ACREDITADO cuando este incurra en cualquiera de los incumplimientos que originen el vencimiento anticipado del Contrato, antes señalados, indicándole la fecha en que operará el vencimiento anticipado del Contrato y la consecuencia relativa a realizar el pago insoluto del Crédito.

Bajo cualquiera de estos supuestos, el ACREDITANTE queda expresamente facultado para ejercer sus derechos derivados de este Contrato y exigir la liquidación del saldo pendiente de pago, así como cualquier cantidad pendiente por cubrir según ha quedado pactado en este Contrato, cantidades que deberán pagarse en las formas y lugar de acuerdo con lo pactado en este Contrato y la *Tabla de Amortización* que forma parte integrante de este mismo, así como a ejecutar los actos necesarios para ejecutar los derechos y obligaciones derivados del Pagaré.

DÉCIMA SEXTA. – INSCRIPCIÓN EN EL RECA. Este Contrato ha sido inscrito en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA) de la CONDUSEF con los datos que se indican en la *Carátula del Contrato de Adhesión* y en el encabezado de este Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – ESTADO DE CUENTA. El ACREDITANTE emitirá *Estados de Cuenta* de forma gratuita, mensualmente, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de corte que corresponda. El *Estado de Cuenta* se enviará al domicilio del ACREDITADO, sin embargo, puede sustituirse la forma de envío para que se le haga llegar vía correo electrónico al ACREDITADO a la cuenta que el mismo proporcione, siempre y cuando otorgar su consentimiento expreso para tales efectos en la sección ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA localizada en el apartado de "AUTORIZACIONES ADICIONALES" al final de este Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el ACREDITADO podrá solicitar en cualquier momento al ACREDITANTE su envío a domicilio, como está previsto por el artículo 13 de la *Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros* y el artículo 33 de las *Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia Aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas*.

En caso de que el ACREDITADO no pudiera consultar o no hubiese recibido su *Estado de Cuenta* dentro del período señalado en el primer párrafo de esta Cláusula, este podrá solicitarlo directamente llamando a la UNE del ACREDITANTE; en todo caso, las copias de los *Estados de Cuenta* que solicite el ACREDITADO, serán expedidas por el ACREDITANTE de forma gratuita.

DÉCIMA OCTAVA. – PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES, RECLAMACIONES Y UNE. En caso de que el ACREDITADO presente cualquier tipo de aclaraciones y/o reclamaciones relacionadas con su Crédito, las PARTES reconocen y acuerdan que el procedimiento y los medios para darle seguimiento a las mismas será el que se indica a continuación:

i) Cuando el ACREDITADO no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el *Estado de Cuenta* respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología pactados en este Contrato, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio. La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la UNE del ACREDITANTE, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, el ACREDITANTE está obligado a acusar recibo de dicha solicitud.

ii) Una vez recibida la solicitud de aclaración, el ACREDITANTE tendrá un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales para entregar al ACREDITADO el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el ACREDITADO. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de 180 (ciento ochenta) días naturales.

El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal del ACREDITANTE facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita el ACREDITANTE, resulte procedente el cobro del monto respectivo, el ACREDITADO deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los Intereses Ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de Intereses Moratorios ni Comisión alguna generados por la suspensión del pago en términos de esta Cláusula.

iii) Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, el ACREDITANTE estará obligado a poner a disposición del ACREDITADO en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en su UNE, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas.

iv) Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en esta Cláusula, el ACREDITANTE no reportará como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las Sociedades de Información Crediticia.

Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho del ACREDITADO a poder acudir ante la CONDUSEF o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. Sin embargo, el procedimiento previsto en esta Cláusula quedará sin efectos a partir de que el ACREDITADO llegase a presentar su demanda ante la autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos y plazos de acuerdo con lo señalado en el artículo 65 de la *Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros*.

Para los efectos previstos en esta Cláusula, se hace del conocimiento del ACREDITADO la información de contacto de su UNE y de la CONDUSEF:

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) del ACREDITANTE: (a) Domicilio: Calle Lote 1 Manzana D sin Número, Colonia Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México C.P. 50233, ; **(b)** Teléfono: 7222496430; **(c)** Correo electrónico: une@prosperareforte.mx y gregis@prosperareforte.mx **(d)** Horario de atención: 9:00hrs a 17:00 horas de lunes a viernes.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): **(a)** Centro de Atención Telefónica: en la Ciudad de México al 55 5340 0999, del interior de la república al 800 999 8080; **(b)** Dirección de internet: https://www.condusef.gob.mx/ **(c)** Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

DÉCIMA NOVENA. – NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones, avisos y en general cualquier tipo de comunicación que deban darse las PARTES bajo este Contrato, deberá hacerse por escrito mediante correo certificado, servicio de mensajería y/o mediante cualquier medio con acuse de recibo indubitable dirigido a la PARTE correspondiente o de cualquier otra forma consensualmente convenida por las PARTES en las direcciones que se mencionan a continuación:

DOMICILIO DEL ACREDITANTE: Calle Lote 1 Manzana D sin número, Colonia Parque Industrial Toluca 2000, Toluca, Estado de México C.P. 50233

DOMICILIO DEL ACREDITADO: _____.

VIGÉSIMA. – CESIÓN Y DESCUENTO DEL CONTRATO. Las PARTES manifiestan que siempre y cuando se cuente con el consentimiento expreso del ACREDITADO, mismo que se recabará en la sección CESIÓN Y DESCUENTO localizada en el apartado de "AUTORIZACIONES ADICIONALES" al final del Contrato, el ACREDITANTE podrá ceder y/o negociar los derechos de este Contrato y/o el Crédito de acuerdo con los términos y condiciones estipulados en el artículo 299 de la *Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito*. Lo anterior, siendo que de no proporcionar el ACREDITADO dicho consentimiento, éste estará ejerciendo su derecho consistente en que el Crédito no pueda ser cedido sino hasta su vencimiento.

El ACREDITADO no podrá en ningún caso salvo que cuente con el consentimiento expreso del ACREDITANTE, ceder los derechos y obligaciones del Crédito y/o este Contrato, salvo por el derecho inherente a la posibilidad de terminar este Contrato por conducto de otra entidad financiera, de conformidad con lo previsto en este instrumento.

VIGÉSIMA PRIMERA. – INDEPENDENCIA. La celebración de este Contrato es independiente de otros que se hayan formalizado mutuamente entre las PARTES, cuyas Cláusulas continuarán vigentes para los servicios u operaciones a que se refieran.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – TÍTULO EJECUTIVO. En términos del artículo 87-F de la *Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito*, este Contrato acompañado de la certificación del *Estado de Cuenta* respectivo por parte del contador del ACREDITANTE, serán títulos ejecutivos mercantiles, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de cualquier otro requisito.

VIGÉSIMA TERCERA. – RENUNCIA DE DERECHOS. La omisión o retraso por parte del ACREDITANTE en el ejercicio de los derechos previstos en este Contrato, en ningún caso tendrán el efecto de una renuncia a los mismos, de igual forma el ejercicio singular o parcial de dichos derechos por parte del ACREDITANTE, no excluyen algún otro derecho, facultad o privilegio a favor del ACREDITANTE de acuerdo con lo previsto en este Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. – CUENTA DE DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO. El ACREDITADO en este acto designa, para todos los efectos legales a que haya lugar, la cuenta bancaria No. _____ CLABE Interbancaria No. _____ que mantiene en la institución bancaria denominada _____ respecto de la cual es el único titular, como la cuenta en la que podrá disponer del Crédito que le otorgue el ACREDITANTE conforme a lo previsto en este Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. – INVALIDEZ O NULIDAD. En caso de que cualquiera de los términos, condiciones, disposiciones y/o acuerdos de este Contrato fueran considerados como no válidos o no ejecutables, ya sea por la naturaleza de éstos o por alguna parte de estos, el resto de los términos, condiciones, disposiciones y/o acuerdos de este continuarán en vigor; salvo que no sean reglas o sean inconsistentes con el objeto del Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. – SUBTÍTULOS. Los subtítulos del clausulado del Contrato son exclusivamente de manera referencial, por lo que no se considerarán para efectos de interpretación o cumplimiento de este.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Las PARTES expresan e irrevocablemente convienen que para la interpretación, ejecución y cumplimiento de este Contrato, se someten a las leyes aplicables en los Estados Unidos Mexicanos, particularmente por lo previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, legislación mercantil, y en su defecto, conforme al Código Civil Federal, así como las leyes supletorias vigentes. Para cualquier controversia relacionada con este Contrato, el ACREDITADO se somete expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Toluca Estado de México, renunciando expresamente el ACREDITADO a cualquier otro fuero que pudiese llegar a corresponderle en razón a su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA OCTAVA. – AVISO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO. El ACREDITADO reconoce y acepta para todos los efectos y fines a que haya lugar que el ACREDITANTE, al momento de la obtención de los datos personales del ACREDITADO y la celebración de éste, puso a su disposición de forma clara e indubitable el *Aviso de Privacidad* respectivo.

Asimismo, el ACREDITADO reconoce y acepta que en caso de que firme el *Aviso de Privacidad* que forma parte integrante de este Contrato, estará otorgando su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales y/o sensibles y/o financieros y/o patrimoniales, incluyendo sin limitar transferencias de datos, declarando haber sido informado del derecho por virtud del cual podrá en cualquier momento acceder a, limitar el uso o divulgación, así como rectificar, cancelar u oponerse al uso, tratamiento, o transferencia de sus datos personales, salvo en los casos en que el ACREDITANTE no esté obligado, de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 34 de la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*.

VIGÉSIMA NOVENA. – AUTORIZACIÓN DEL ACREDITADO PARA LA CONSULTA A LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. El consentimiento del ACREDITADO para que el ACREDITANTE en su caso, pueda consultar ante las Sociedades de Información Crediticia con las que se tenga contratado el servicio, la información relativa a su historial crediticio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 de la *Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia* quedaría formalizado siempre y cuando el ACREDITADO entregue al ACREDITANTE, la *Consulta de Reporte de Crédito* debidamente firmada y a la fecha de celebración de este Contrato.

Leído el contenido de este Contrato y enteradas las PARTES de las obligaciones a las que se sujetan, así como el alcance legal de las mismas, manifiestan su consentimiento con el contenido y alcances de este, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, violencia, lesión o cualquier otro vicio del consentimiento que afecte su eficacia y validez jurídica, firmándolo con firma autógrafa, en señal de conformidad y de acuerdo a los efectos legales que correspondan, el día __ del mes de _____ del año 20__ del cual el ACREDITADO tiene por recibido un ejemplar original de este Contrato, acompañado de todos y cada uno de sus respectivos documentos adjuntos y Anexos al mismo.

EL ACREDITADO	**EL ACREDITANTE**
_____	_____
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA AUTÓGRAFA	**Representada en este acto por Rubén Valenzuela Ledezma**

AUTORIZACIONES ADICIONALES

CESIÓN Y DESCUENTO:

El ACREDITADO, ☐ SI ☐ NO otorga su consentimiento y acepta que el ACREDITANTE sea es la única parte con la total y plena facultad para ceder y/o negociar los derechos de este Contrato y/o el Crédito en él consignado, de acuerdo con los términos y condiciones estipulados en el artículo 299 de la *Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito*.

EL ACREDITADO

_____
NOMBRE COMPLETO Y
FIRMA AUTÓGRAFA

FORMA DE ENTREGA DEL ESTADO DE CUENTA:

Acepto ☐ SI ☐ NO, que el *Estado de Cuenta* me sea enviado vía electrónica a la cuenta de correo: _____@_____ de conformidad con lo previsto en este Contrato. Lo anterior, en el entendido que ello operará en sustitución del envío del *Estado de Cuenta* a mi domicilio, como está previsto por el artículo 13 de la *Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros* y el artículo 33 de las *Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia Aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas* y sin perjuicio de haberme informado el ACREDITANTE respecto al derecho de solicitar, en cualquier momento, la modificación de la forma de entrega de los *Estados de Cuenta* de conformidad con mi preferencia.

EL ACREDITADO

_____
NOMBRE COMPLETO Y
FIRMA AUTÓGRAFA